



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA

pronunciata all'udienza del **12.4.2022**
nella causa iscritta al n. **1059/2020 r.g.**

tra

Parte_1 , con il patrocinio dell'Avv. PATRIZIA SBARDELLA e
CATERINA POLUCCI,

ricorrente

e

Controparte_1 , in persona del legale
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. PATRIZIA SOSCIA,

resistente

e

CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria di
Controparte_3 con il patrocinio dell'Avv. FEDERICA RÖTTER,

resistente

Oggetto: Opposizione ad estratto di ruolo

Le domande delle parti

1. Parte ricorrente chiede accertarsi la prescrizione dei crediti contributivi di cui alle cartelle ed agli avvisi di addebito meglio dettagliati in ricorso, per l'intervenuta prescrizione.
2. Gli enti resistenti chiedono dichiararsi l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

Le ragioni della decisione

1. Il ricorrente ha proposto ricorso sulla base di estratto di ruolo della cui esistenza avrebbe appreso per essersi recato presso la sede dell' **Organizzazione_1** in data 6.3.2020, da cui

emerge una posizione debitoria riferita a presunte pendenze CP_2 di cui non specifica le annualità di riferimento né gli importi.

2. Si è costituita l'CP_4 eccependo la parziale cessata materia del contendere essendo intervenuto lo sgravio di alcune cartelle, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in capo a controparte, il proprio parziale difetto di legittimazione passiva in relazione agli avvisi di addebito e l'infondatezza nel merito dell'opposizione.

3. Si è altresì costituito l'CP- anche per CP_3 eccependo l'inammissibilità dell'opposizione basata su estratto di ruolo per mancanza di interesse, nonché l'infondatezza nel merito.

4. La causa è stata istruita documentalmente, e discussa all'udienza odierna, quando parte ricorrente ha modificato la propria domanda chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere a fronte della normativa in materia di sgravio, asseritamente applicabile agli atti impositivi oggetto del giudizio in ragione del rispettivo importo. Le altre parti hanno insistito nelle domande principali.

5. La domanda è inammissibile per le ragioni che si vanno ad esporre.

6. L'azione originariamente avanzata in giudizio è di accertamento negativo della pretesa. La stessa è finalizzata ad accertare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito contributivo portato nelle cartelle o avvisi di addebito, atti aventi funzione analoga a quella del precetto.

7. Non si riscontra l'interesse ad agire della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., e conseguentemente la domanda è inammissibile.

8. L'interesse ad agire, condizione per far valere il diritto in giudizio, si sostanzia nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, e non altrimenti conseguibile senza l'intervento della giurisdizione. Nell'azione di mero accertamento, l'interesse ad agire presuppone uno stato di incertezza oggettiva e attuale sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale (Cassazione n. 11536/2006). L'incertezza deve essere oggettiva, non potendo coincidere con la percezione meramente soggettiva del ricorrente, e in tal senso non vi è incertezza quando l'accertamento giudiziale richiesto riguardi un fatto incontestato ovvero pacifico e certo. L'incertezza deve essere inoltre attuale e in tal senso la domanda deve esser volta alla tutela di un diritto o ad un obbligo esistente e non futuro ovvero estinto.

9. L'azione di accertamento è poi priva d'interesse ad agire quando volta soltanto all'accertamento od alla contestazione di un fatto (Cassazione n. 4516/2003). L'interesse ad agire in giudizio trascende il piano della mera prospettazione soggettiva dell'agente, dovendo, per converso, assurgere ad una consistenza giuridicamente oggettiva, tale da rinvenire la sua caratterizzazione nella necessità di una decisione del giudice che non si limiti ad un'affermazione di puro principio, di massima o accademica, ma che sia invece idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione

giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente (Cassazione n. 12548/2002).

10. La Suprema Corte, proprio nella materia in oggetto, ha affermando, in tema di opposizione ex art. 615 c.p.c. alle cartelle ed avvisi di pagamento contenuti in un estratto di ruolo – azione da qualificarsi come di accertamento negativo del credito della parte pubblica – è privo di interesse ad agire con l'opposizione esecutiva il debitore che affermi di non essere oggetto di alcuna iniziativa esecutiva da parte degli enti, dovendo giocoforza l'iniziativa oppositiva, indipendentemente dal merito, trovare causa in una esecuzione in atto o sua minaccia (Cass. 22946/2016)

11. L'argomentazione non si pone in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite n. 19704/2015, i cui principi non sono applicabili alla questione controversa dinanzi al giudice ordinario. La pronuncia delle Sezioni Unite riguarda infatti la giurisdizione tributaria - quindi il processo impugnatorio che è introdotto necessariamente dall'azione costitutiva e che non consente la proposizione di azioni di accertamento negativo (Cassazione n. 22184/2017) - che è strutturalmente diversa dalla giurisdizione civile, esercitata nelle forme del processo previdenziale, che è invece di cognizione piena riguardo al rapporto previdenziale (Cassazione n. 3486/2016). Il giudizio tributario - a differenza di quello civile - necessita di esser introdotto attraverso azioni costitutive in cui l'interesse ad agire è in re ipsa, in quanto senza la pronuncia di annullamento il ricorrente non può conseguire il risultato utile voluto.

12. La questione affrontata dalle Sezioni Unite è infatti quella relativa alla ammissibilità della impugnazione autonoma del ruolo, quale atto impositivo proprio dell'ente, e non altro. Nello specifico, la questione di diritto risolta riguarda l'ammissibilità della impugnazione della cartella invalidamente notificata (e conosciuta attraverso l'estratto di ruolo), esclusa da una parte della giustizia tributaria sulla base della considerazione che la richiesta al concessionario di copia dell'estratto di ruolo non può comportare la riapertura dei termini per impugnare una cartella non tempestivamente opposta (ancorché per asserito difetto di notifica) e di quanto disposto dall'art. 19, co. 3 Decreto Legislativo n. 546/1992, secondo cui la mancata notifica degli atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo. La questione è stata risolta con l'affermazione secondo cui il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, non ostando a ciò l'ultima parte dell'art. 19.3 Decreto Legislativo n. 546/1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché

l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.

13. La correttezza della soluzione giurisprudenziale cui si intende aderire è stata di recente avvalorata dal legislatore, con l'art. 3 bis del d.l. n. 146/2021, convertito con legge n. 215/2021 che ha introdotto il comma 4 bis nell'art.12 del DPR 602/1973, dal seguente tenore: *“4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”*. La norma ha natura processuale, ed è pertanto applicabile anche ai giudizi in corso, rispetto ai quali in ogni caso l'inammissibilità poteva già desumersi dall'art. 100 c.p.c., come ampiamente esposto.

14. Va in ogni caso dato atto che l'eccezione relativa al difetto di interesse ad agire, sollevata dagli enti resistenti, ha carattere preliminare e portata assorbente (Cass. 3060/2002). Le eccezioni e difese svolte nel merito, così come i documenti prodotti a sostegno delle stesse, lungi dal contraddire la preliminare eccezione relativa alla condizione dell'azione rappresentano la necessaria presa di posizione della parte resistente nell'eventualità che l'interesse ad agire sia positivamente accertato, anche a fronte delle incertezze giurisprudenziali in materia, e si ritiene quindi che non possano rappresentare un elemento per affermare il sorgere dell'interesse ad agire in corso di causa. Il giudice che decide sulla scorta della questione preliminare di rito non è tenuto, infatti, a valutare la consistenza delle difese di merito, ai sensi dell'art. 276, co. 2, c.p.c. nonché in nome del principio della ragione più liquida, quale la questione di rito per definizione è, consentendo la definizione del giudizio in limine litis.

15. In tal senso, la pronuncia di inammissibilità è preliminare anche rispetto alla richiesta di dichiarazione della cessata materia del contendere, che pure attiene al merito. E' comunque appena il caso di precisare, a riguardo, che la parte ricorrente ha del tutto omissso di allegare in ricorso le annualità contributive di riferimento nonché l'importo dei singoli atti impositivi, con conseguente difetto di allegazione degli elementi costitutivi tanto della domanda di accertamento della prescrizione quanto della domanda di cessazione della materia del contendere a fronte dell'asserito scarico di tali atti in quanto rientranti nei limiti di valore normativamente previsto, senza che possa darsi alcun rilievo alla documentazione in atti né al contenuto delle contestazioni delle controparti. La mancata allegazione di un elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio impone infatti il rigetto della domanda a prescindere da qualsiasi risultanza documentale ed anche in caso di non contestazione, posto che

l'onere di allegazione precede logicamente l'onere della prova, anche quella ex art. 115 c.p.c. (cfr anche cfr. Cass., Sez. I, Sentenza n. 17214 del 19/8/2016 e Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/9/2017), non potendosi addossare alla controparte ed al giudice un defatigante lavoro di individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore abbia inteso porre a fondamento delle proprie domande senza esplicitarlo negli atti ritualmente depositati (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 3022 del 8/2/2018).

16. In conclusione, l'odierno provvedimento, con cui si accerta la carenza dell'interesse ad agire, non contiene nessun accertamento in merito all'avvenuta prescrizione né all'avvenuto scarico, in quanto il giudizio è fermo alla mancanza di una delle necessarie condizioni dell'azione – l'interesse ad agire – ossia un requisito per la trattazione del merito della domanda.

17. Le spese possono essere compensate tra le parti in ragione della natura non pacifica, nella giurisprudenza di merito, della questione controversa al momento della proposizione del ricorso, precedente rispetto alla novella legislativa confluita nel nuovo comma 4 bis nell'art.12 del DPR 602/1973.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa **n. 4819/2018 r.g.**, ogni altra questione assorbita:

- Dichiara l'inammissibilità della domanda.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Tivoli, 12 aprile 2023

Il Giudice
Sibilla Ottoni